

0006688-03.2017.8.26.0577  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo Majorado  
Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA  
Comarca: São José dos Campos  
Foro: Foro de São José dos Campos  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 24/02/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Edson Araújo de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Naira Assis Barbosa

Vistos.

EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, c.c o art. 61, II, h, e art. 157, § 2º, I e II, por duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São José dos Campos  
Foro de São José dos Campos  
2ª Vara Criminal  
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu  
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP  
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

0006688-03.2017.8.26.0577 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
0006688-03.2017.8.26.0577 2017/000301  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Edson Araújo de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Naira Assis Barbosa

Vistos.

EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, c.c o art. 61, II, h, e art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, em concurso formal, na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 03.12.2016, por volta das 16h00, na Energiza Comercial Ltda, localizada na Rua dos Ruitelos, nº 169, Jardim Uirá, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, um martetele Dexter e outro Bosh, uma lixadeira Bosh e outra Toshiba, duas furadeiras Dexter, uma serra circular Black & Decker e cerca de 300kg de cobre, em prejuízo do referido estabelecimento comercial; CNH, dois telefones celulares Motorola e R\$ 5.500,00 pertencentes a Edy Figueiredo de Almeida; o veículo FIAT/Uno Mille, placas EVN-8764, cartões bancários, RG, CIC, CNH, dois aparelhos celulares das marcas Motorola e Nextel, um notebook Acer e R\$ 400,00 em prejuízo de Eloísio Salem Antunes, idoso com 62 anos de idade à época dos fatos.

Recebida a denúncia em 19.11.2018 (fl. 120), o réu, não encontrado, foi citado por edital (fl. 164) e o feito suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 166).

Localizado o acusado, foi citado pessoalmente (fl. 190), apresentando defesa (fls. 191/192).

Declarado o reinício do feito e ratificado o recebimento da denúncia (fls. 194/196), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, ambas as partes postularam pela absolvição do acusado, diante da fragilidade de provas (arquivo digital).

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Estava voltando de um churrasco, quando uma pessoa de nome "Luiz" lhe pediu ajuda com o carro quebrado, momento que os policiais chegaram ao local. "Luiz" saiu correndo, enquanto ele ficou no local (fl. 16).

Em juízo, manteve sua versão negativa, afirmando não ter qualquer envolvimento com o roubo tratado nos autos e que apenas ajudou um indivíduo, emprestando-lhe uma chave de roda (arquivo digital).

A vítima EDY FIGUEIREDO DE ALMEIDA afirmou que, no dia dos fatos, entraram dois indivíduos no estabelecimento comercial, armados e com uma camisa tampando parte do rosto. Levaram ferramentas, fiação, objetos pessoais, celulares e seu veículo. No mesmo dia, cerca de 05 a 06 horas após o ocorrido, o ofendido foi chamado ao DP, pois haviam localizado seu veículo, com uma pessoa que estava retirando objetos de seu interior. Foi-lhe apresentada foto de tal indivíduo, e, à época, fez o reconhecimento. Contudo, afirma que foi induzido a proceder tal reconhecimento, especialmente porque afirmaram que ele estava próximo ao veículo. Em juízo, afirmou não ter condições de realizar o reconhecimento (arquivo digital).

A vítima ELOISIO SALEM ANTUNES, falecido no curso do processo (fls. 239/240),

quando ouvido na fase policial, relatou que sofreu agressões no dia do roubo, não sendo possível visualizar a face dos assaltantes. Não realizou exame de corpo de delito, bem como não realizou nenhum exame médico (fl. 99).

O policial militar ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, ouvido em juízo, asseverou que, na data dos fatos, foi acionado via COPOM, a fim de se verificar a existência de um veículo suspeito. Chegando ao local, verificou a existência de dois indivíduos, um no interior e outro próximo ao carro. Eles estavam retirando objetos e peças do veículo (arquivo digital).

O policial civil SILVIO BERNARDO, ouvido em juízo, informou que apenas se lembra que a vítima consultou o álbum fotográfico constante do DP e reconheceu o réu como sendo autor do delito (arquivo digital).

Pois bem. Essas são as provas dos autos e, como se vê, elas são insuficientes ao desate condenatório.

De fato, a denúncia baseou-se principalmente no reconhecimento realizado na fase policial pela vítima Edy.

Contudo, em juízo, além de mencionar não ter condições de realizar o reconhecimento, afirmou o ofendido que, à época dos fatos, acredita ter sido induzido a realizar o reconhecimento fotográfico, pois, segundo os policiais, o acusado teria sido encontrado junto ao veículo. Tal circunstância, associada à fotografia que lhe foi apresentada, levou a vítima a realizar o reconhecimento.

Retratou-se, contudo, quando ouvido em juízo.

Portanto, não há provas suficientes, produzidas sob o manto do contraditório, que denotem a prática do delito por parte do acusado, não havendo alternativa, senão à absolvição do acusado, privilegiando-se o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo a denúncia IMPROCEDENTE para ABSOLVER EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, por três vezes, uma delas c.c. art. 61, II, h (vítima Eloísio), em concurso formal, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA